والاموات ولا) يصح الوقف (على الحمل استقلالا بل) يصح الوقف عليه (تبعا) فان قيل قد جوزتم الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها وهى لا تملك قلنا الوقف هناك على المسلمين الا انه عين فى نفع خاص لهم (الخامس) من شروط صحة الوقف (كون الوقف منجزا) أى غير معلق أو موقت أو مشروط فيه الخيار أو نحوه كان يبيعه أو يهبه أو يحوله من جهة متى شاء (فلا يصح تعليقه) على شرط الخيار سواء كان التعليق لابتدائه كقوله اذا قدم زيد أو ولد لى ولد أو جاء رمضان فداري وقف على كذا أو كان التعليق لانتهائه كقوله داري وقف على كذا الى ان يحضر زيد أو يولد لى ولد أو نحو ذلك (الا) ان علق الوقف (بموته) بان قال هو وقف بعد موتى فانه يصح (فيلزم) الوقف (من حين الوقفية) أى من حين قوله هو وقف بعد موتى (ان خرج من الثلث) أى ثلث مال الواقف لانه فى حكم الوصية فان خرج من الثلث لم يكن لاحد من الورثة ولا من غيرهم رد شئ منه وان زاد على الثلث لزم الوقف منه فى قدر الثلث ووقف الزائد على اجازة الورثة (السادس) من شروط صحة الوقف (ان لا يشرط فيه) أى الوقف (ما) أى شئ (ينافيه) أى الوقف (كقوله) أى الواقف (وقفت على كذا) أى هذا الجعل مثلا (على ان أبيعه أو) على أن (أهبه متى شئت أو) قال وقفت هذا الجعل (بشرط الخيار لى) مدة معلومة أو مجهولة (أو) قال وقفت هذا الكرم على المساكين (بشرط ان أحوله) أى الوقف (من جهة الى جهة) كمن جعل المساكين الى جهة ابناء السبيل (السابع) من شروط صحة الوقف (ان يقفه على التأبيد فلا يصح وقفه شهرا) أو يوما أو سنة (أو الى سنة أو نحوها) كالى شهر (ولا يشترط) لصحة الوقف (تعيين الجهة) الموقوف عليها (فلو قال وقفت كذا) كداري أو بستانى (وسكت) ولم يعين جهة (صح) الوقف (وكان) الموقوف (لورثته) أى الواقف (من النسب) يقتسمونه (على قدر ارثهم منه) ويقع الحجب بينهم كالميراث

* (فصل * ويلزم الوقف بمجرده) أى بمجرد اللفظ كالعتق ولا يشترط للزومه اخراجه عن يد الواقف ولا قبضا على شخص معين قبوله للوقف ولا يبطل برده (ويملكه) أى يملك غلته (الموقوف عليه) بمجرد الوقف (فينظر فيه هو) أى الموقوف عليه ان كان أهلا للنظر (أو وليه) ان كان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها (ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين) الناظر الذى عينه الواقف (ويتعين صرفه) أى الوقف (الى الجهة التى وقف عليها فى الحال) فلو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به قال الشيخ تقى الدين يصح تغيير شرط الواقف الى ما هو أصلح منه وان اختلف ذلك باختلاف الازمان حتى نو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس الى الجهاد يصرف للجند انتهى (ما لم يستثن الواقف منفعته) أى منفعة ما وقفه (أو غلته له أو لولده) أى ولد الواقف أو لاهله (أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك) فلو مات من استثنى نفع ما وقفه مدة معينة فى أثنائها فلورثته ويصح اجارة المدة المستثنى نفعها من الموقوف عليه وغيره (وحيث انقطعت الجهة والواقف حى) بان وقف على أولاده وأولاد زيد فقط فانقرضوا فى حياته (رجع) الوقف (اليه) أى الى الواقف (وقفا) عليه قال ابن الزاغونى فى الواضح الخلاف فى الرجوع الى الاقارب أو الى بيت المال أو الى المساكين مختص بما اذا مات الواقف أما ان كان حيا فانقطعت الجهة فهل يعود الوقف الى ملكه أو الى عصبته فيه روايتان انتهى